



KAPITA SELEKTA PERADILAN

YM. Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Hakim Agung Kamar Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Isbat Nikah

Harus dipahami...

Isbat nikah:

- Yuridis atau Administratif?
- Solutif atau manipulatif?

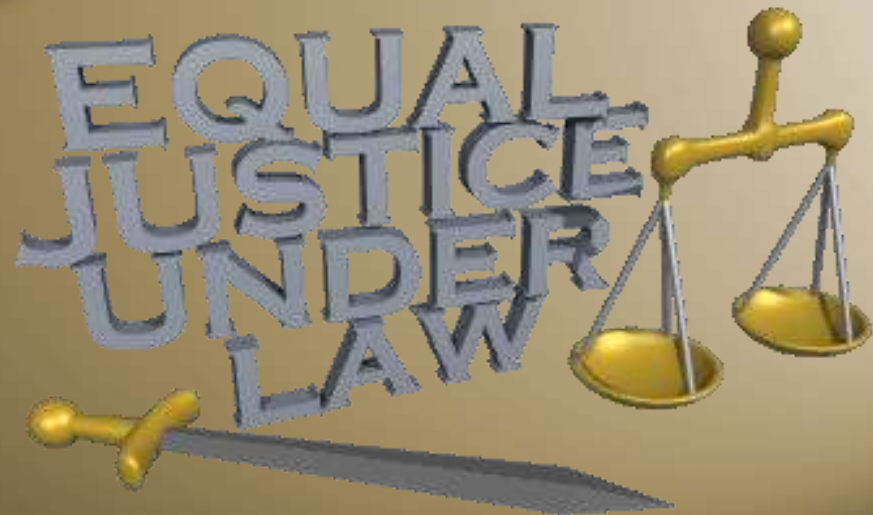
Dalam mengadili,
apa yang dicari?

- Kecepatan?
- Ketepatan?
- Berkeadilan?



Hukum Acara dan E-Court

- ✓ SIP (Sistem Informasi Pengadilan)
- ✓ Masa banding/kasasi:
Perma No. 7 Tahun 2022 menggunakan hari kalender (TMT 11 Okt 2022)
- ✓ Tugas hakim, antara yuridis dan administratif



Hakim

Das Sollen

1. Bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
2. Asas Ius Curia Novit
3. Putusan Hakim harus sejalan dg prinsip profesionalisme

Das Sein

1. Terjebak dalam hal-hal administratif
2. Enggan/menghindari untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang (menurutnya) pelik/berat
3. Menyimpangi hukum acara



Perwalian

Permasalahan:

Untuk kepentingan administrasi peralihan hak atas harta peninggalan salah satu orang tua yang meninggal, Notaris akan meminta penetapan perwalian dari pengadilan.



Pedomani Pasal 50-54 UU No. 1/1974 dan Pasal 3 PP No. 29/2019



- Nomenklatur perwalian hanya diberlakukan bagi orang selain orangtua kandung.
- Orangtua memiliki kekuasaan untuk mewakili kepentingan hukum anak sepanjang tidak dicabut kekuasaannya.
- Perlu persamaan persepsi antar institusi/instansi terkait.

